(العمد العدوان فلا قصاص فى غيره) أى لا قصاص فى الخطا لانه لا يوجب القصاص فى النفس وهى الاصل فغيرها دونها أولى ولا فى شبه العمد والآية مخصوصة بالخطا فكذلك شبه العمد (الثانى) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس (امكان الاستيفاء) أى استيفاء القصاص فيما دون النفس (بلا حيف) وذلك (بان يكون القطع من مفصل أو ينتهى الى حد كمارن الانف وهو ما لان منه) أى من الانف دون القصبة لان ذلك حد ينتهى اليه فهو كاليد يجب القصاص فيما انتهى الى الكوع اذا علمت ذلك (فلا قصاص فى جائفة) وهى الجرح الواصل الى باطن الجوف (ولا فى قطع القصبة) أى قصبة الانف ولا فى كسر عظم غير سن وضرس (أو) قطع (بعض ساعد أو) قطع بعض (عضد أو ساق أو) بعض (ورك) لانه لا يمكن استيفاء من ذلك بلا حيف فانه ربما يأخذ أكثر من الغاية أو يسرى الى عضو آخر أو الى النفس فلم يجز لان الواجب الاخذ بقدر المتلف لا أكثر منه فاذا أفضى الاستيفاء الى الحيف منع منه لتعذره ولو قطع يده من الكوع ثم تآكلت الى نصف الذراع فلا قود له أيضا اعتبارا بالاستقرار قاله القاضى وغيره وقدمه فى الرعايتين وصححه الناظم *(فائدة)* الامن من الحيف شرط لجوازه (فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع) القصاص (الموقع ولم يلزمه) أى المقتص (شئ) (الثالث) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس (المساواة فى الاسم) كالعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن لان القصاص يقتضى المساواة والاختلاف فى الاسم دليل الاختلاف فى المعنى (فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه و) المساواة أيضا (فى الموضع فلا تقطع العين بالشمال وعكسه) ولا تؤخذ جراحة فى الوجه بجراحة فى الرأس ولا جراحة فى مقدم الرأس بجراحة فى مؤخر الرأس اعتبارا للمماثلة قاله فى شرح المنتهى ويؤخذ كل من اصبع وكف ومرفق ويمنى ويسرى من عين وأذن مثقوبة أولا ومن يد ورجل وخصية وألية وعليا وسفلى من شفة ويمنى ويسرى وعليا وسفلى من سن ويحفن بمثله (الرابع) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس (مراعاة الصحة والكمال فلا تؤخذ) يد أو رجل (كاملة الاصابع أو) كاملة (الاظفار بناقصتها) رضى الجانى أو لم يرض لان ذهاب بعض الاصابع أو الاظفار نقص فى اليد أو الرجل ولا تؤخذ بها الكاملة لزيادة المأخوذ على المفوت فلا تكون مقاصة بل تؤخذ ذات أظفار سليمة بذات أظفار معيبة لحصول المقاصة (ولا) تؤخذ (عين صحيحة بقائمة) اى بعين قائمة وهى التى بياضها وسوادها صافيان غير ان صاحبها لا يبصر بها قاله الازهرى لان منفعتها ناقصة فلا تؤخذ بها كاملة المنفعة (ولا) يؤخذ (لسان ناطق) لسان (أخرس) لنقصه (ولا) عضو (صحيح) مضمو (أشل من يد ورجل واصبع) والشلل فساد العضو وذهاب حركته لان المقصود من اللسان النطق ومن اليد والرجل البطش ومن الاصابع امكان العمل فاذا فسد العضو وذهبت منفعته لم يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه فان الصحيح طرف منفعته وجوده فيه فلا يؤخذ بما لا منفعة فيه كعين البصير بعين الاعمى (ولا) يؤخذ (ذكر فحل بذكر خصى) أو ذكر عنين فانه لا منفعة فيهما فان ذكر العنين لا يوجد منه وطء ولا انزال والخصى وهو مقطوع الخصيتين لا يولد له ولا يكاد يقدر على الوطء فهما كالذكر الاشل (ويؤخذ عارن) أنف (صحيح بعارن أشل) وهو الذى لا يجد رائحة شئ لان ذلك لعلة فى الدماغ والانف